

עין משפט
גר מצוה

לא א מיי פ"א מהל' מעילה
הל' ג:

לב ב מיי פ"ד מהג' פסה"מ
הל' רב:

לג ג מ"י פ"ן שס הל' יא:
לד ד ה מ"י פ"ט מהל' שגבות

מוסף רש"י

[illegible][illegible][illegible]

חֲשֶׁם חֲנִי וְחֶסֶם יְצִיּוֹת חֲנִי
 צִרְכָּן לֹאֶס וְגִמְרִין מִצְרָן
 לֹאֶס מִעִיּוֹת דְּחִיבִי בִּיה צִרְכָּן
 כִּכָּף שְׁקִלִים (שס). יִלְפִינן בְּאִיל
 אֵיל. חֲנִי בִּיה נִשְׁפָּחָה חֲרוּפָה
 צָבִיל הָאֶס מִעִיּוֹת נְמִי
 חֲנִי צָבִיל הָאֶס, וְאֶס מִיר וְאֶס
 מְנֻרֵע לֹא מִרְבִּין מִשּׁוּם דְּחִיבִי
 כִּכָּף בִּן שָׁנָה, וְיִדְאִיל שְׂוֹא בִּן שָׁנָה
 שְׂרִים בֹּא נִשְׂחִי קִלְעִים, כִּכָּף בִּן שָׁנָה
 בֹּא כִּכָּלֵע (שס).

שיטה מקובצת

ואף בקר לרבנן לא משכחת לאות
(ו' נמחק: ג) דפטרי' דגמרי מצות
מחטאת חלב מה: ג) אף כל (דבר)
שחייבין על זדונו כרת כו'. וא"ת
הא תינח למאן דיליף בפ"ק
דיבמות מגו"ש דעליה עליה דאין
חייבין חטאת אלא בדבר שחייבין

שלא נמלֵּקָה הודיע ב'י' לַעֲזוּבֶיהָ וְדא'. פירוש ומאַכל כְּשֹׁר
 יצאת ואם תאמר מאי איירא שנועד לה קודם שנמלקה אפילו
 נמלקה גמי תאכל לכהנים דאי משום דלא היא ידיעה בשעת
 הא אמרינן צפרק קמא דמכילתין^(דף טז.) מודה ר' יוסי במחוסר

ביון דאינו מציא רק לחישה רויי

[illegible]

על ודוגו כרת^א דתניא הויד ממעלה רבי אומר ב
ה ור' עקיבא סבר כי ילפינן מצות מצות מומא
הלן בקבועה אף כאן בקבועה לאפוקי עולה ויורד
שוה למחצה^ב מכלל דר' עקיבא סבר יש גזיר
עלמא אין גזירה שוה למחצה^ב אלא היינו מעמב
וירוי מוסף על ענין ראשון וילמד מתחתון^ג
מעליון^ד בלאשם בכסף שקלים^ה ע"ע סבר י
סברי יש היקש למחצה והוא קיימא לן דאין היקיש
קש למחצה והכא ה"ט דרבנן^ו דגמרי מצות מצו
בכסף שקלים^ז נפקא ליה^ח מזאת תורת האשם
דבכסף שקלים ורבנן אע"ד כתיב זאת תורת
פשו וירוי מוסף על ענין ראשון וילמד תחתון
הה אמאי כי אמאי תורה אחת לכל אשמות
ואכל אשם תלוי כיון דעל ספק חלב קאמי
מה ודאי חמאת בת דנקא אף ספק אשם כ
פשו וירוי מוסף על ענין ראשון^י הא ניחא למא
למאן דלא דריש זאת תורת האשם מאי איכא
מעילה אשם שפחה חרופה^{יא} לא כתב בה בעירכ
ואם ספק מאי קאמר אמר רבא תני אם ספק
שממין שהביא על הודע^{יב} מביא על שלא
על לאיתוי^{יג} אשם ודאי אמר רבא מדברי שניה
(א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג)
נודע לה שילדה ודאי תעשינה ודאי שממין שהיא
הודע חתיבה של חולין וחתיבה של^{יד} הקדש
הוא אכל הפטור ר"ע מחייב^{טו} אשם תלוי האכל את
אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה
אשם תלוי דברי ר"ע^{טז} ר"ש אומר שניהן מביאין

[illegible][illegible]

דם שחיטה פרק חמישי בריתות

ג'ו' ואם נפש (ד) כח אדם
מעלות קמייירי זיוקרא: ל
מדכתצניהו ג'י הדדי: עלי
ה"ג אלף הכא היינו טעמא

מ' (ט) ת"ר וְאִם נֶפֶשׁ לְחַיִּיב עַל סֶפֶק מַעֲוִית
וְשֵׁם תְּלוּי דְּבָרֵי ר' עֲקִיבָא וְחֻכְמֵיהּ פּוֹטְרִים
לְשֵׁם בְּרָא קָא מִיפְּלִי ר' עֲקִיבָא סָבֵר לְמַדְרִין
לְוִלּוּן מִתַּחְתּוֹת וְרַבֵּנּוּ סָבֵר אֵין לְמַדְרִין עֲלִיוֹן
מִתַּחְתּוֹת אִמְר רַב פַּאפּ דְּכוּלִּי עֲלֵמָא לְמַדְרִין
לְוִלּוּן מִתַּחְתּוֹת דָּאֵם כֵּן צִפּוֹן בְּבֵן בֶּקֶר (ט) לֹא
שִׁשְׁכַחַת לְהוּ אִלָּא הֵבֵא חֵינּוּ מַעֲמָא דְרַבֵּנּוּ
פַּפְרִי (ט) דְּגַמְרִי (ט) מִצּוֹת מִצּוֹת מַחֲמָא (ט) מִה
הִלְקִי דְּבַר שְׁחִיבִין עַל דְּוִנוּ כִּרְתָּ וְעַל שְׁגָגָתוֹ
שְׁחִיבִית (ט) וְעַל סְפִיקוֹ אִשֶּׁם תְּלוּי אָף כֵּל
שְׁחִיבִית עַל דְּוִנוּ כִּרְתָּ וְעַל (ט) סֶפֶקוֹ מַחֲמָא
עַל (ט) שְׁגָגָתוֹ אִשֶּׁם תְּלוּי לֵאפּוֹקִי מַעֲוִיָּה דִּאֵין

במעילה רבי אומר במיתה וחכמים "אומרים
מצות מצות מחמאת חלב להכי הוא דילפינן
ה לאפוקי עולה ויורד דלא ורבנן סברי "אלא
עקיבא סבר יש גזירה שוה למחצה ו א
ה "אלא היינו מעמא דר"ע דבר קתא ואם
נלמד עליון מתחתון ו ורבנן סברי תחתון הוא
ים ו ור"ע סבר אין היקש למחצה מכלל
א קיימא לן דאין היקש למחצה דכולי עלמא
ן ו דגמברי מצות מצות אפקיה מהקישא ור"ע
וזאת תורת האשם תורה אחת לכל האשמות
דכתיב זאת תורת האשם איצטרך למכתב
שון וכלל תחתון מעליון ו ואי מוזאת תורה
ה אחת לכל האשמות הני מילי בשאר אשמות
פסק חלב קאתי אימא לא יהא ספיקו חמור
אף ספיקו אשם בר דנקא אחי כתב רחמנא
ן ו הא ניהא למאן דרדיש זאת תורת האשם
האשם מאי איכא למימר ילף בערך בערך
לא כתב בה בערך ילפינן באיל איל: ו מודה
רבא תני אם בספקי עומד לעולם אם אשם
מביא על שלל הודע סוף סוף כי מתידע
יכא מדבריו שניהם נלמד אשם ודאי לא בעי
אשה שהביאה חמאת העוף ו [אם] עד שלא
ה ודאי שממין שהיא מביאה ו על הודע מביאה
יביה של ו הקדש אכל אחת מהן ואין וידע
אשם תלוי האכל את השניה מביא אשם ודאי
זר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי זה
אומר שניהן מביאין אשם אחד ר' יוסי אומר
אין

[illegible][illegible]

: (א) כר' תעשינה ודאי תיבת ועושה

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. וְאִם נִפְשׁ בִּי תַחֲטָא וְעִשְׂתָּהּ
אֶחָת מִכָּל מִצְוֹת יְיָ אֲשֶׁר לֹא
תַעֲשֶׂינָהּ וְלֹא יָדַע וְאִשָּׁם וְנִשְׂא
עוֹנוֹ: וִיקָרָה ה' יוֹ
2. וְזֹאת תוֹרַת דְּאִשָּׁם קִדְשׁ
קִדְשִׁים הוּא: וִיקָרָה ז' א

הגהות הב"ח

- (ח) נבדא מנות מחסות חרב
 שם על הדוע
 (ט) שם על הדוע
 (י) שם על הדוע
 (יא) שם על הדוע
 (יב) שם על הדוע
 (יג) שם על הדוע
 (יד) שם על הדוע
 (טו) שם על הדוע
 (טז) שם על הדוע
 (יז) שם על הדוע
 (יח) שם על הדוע
 (יט) שם על הדוע
 (כ) שם על הדוע
 (כא) שם על הדוע
 (כב) שם על הדוע
 (כג) שם על הדוע
 (כד) שם על הדוע
 (כה) שם על הדוע
 (כו) שם על הדוע
 (כז) שם על הדוע
 (כח) שם על הדוע
 (כט) שם על הדוע
 (ל) שם על הדוע

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

מייא אשם ודאי ומאי קמ"ל ר' יוחנן אשם ודאי ונחלת המעשה ואם יודע לי שאיפסו בזה ואף ששה שהביאה חטאת העוף. ספק וזו ודאי ותעלה לה אף על גב דה: על (לא) הודע חטאתה דהא ק"ל מביא אשם ודאי. דממה נפשך קשה יהא חלקי שזא אשם נתון לו

ז"ל מיימת חטאת העוף ולא זבח.